

1500897-04.2020.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Margarete Pellizari

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... regime inicial fechado aos condenados por tráfico privilegiado (RE 1.344.374/SP, j. em 01.12.2021).

Assim, não havendo qualquer obstáculo para tanto, considerando aqui o antecedente infracional do réu por idêntica conduta, e, ainda mais, a gravidade concreta do crime, porquanto, em plena pandemia, encontrava-se em conhecido ponto de tráfico com quase cento e setenta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

2ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500897-04.2020.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500897-04.2020.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2147048/2020 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 11939682 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z.

NORTE, 4098/20/607 - PLANTÃO DE SOROCABA - Z. NORTE, 2147048 - DISE-

DEL.SEC.SOROCABA, 4098/20/607 - DISE- DEL.SEC.SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO COSTA RODRIGUES DE MORAIS

Réu Preso

Juiza de Direito: Dra. Margarete Pellizari

VISTOS.

CARLOS EDUARDO COSTA RODRIGUES DE MORAIS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, no dia 17 de junho de 2020, às 16h15, na Rua Sandra Regina Gonçalves, nº 270, Jardim São Guilherme I, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo para entregar a consumo de outrem, 119 (cento e dezenove) microtubos plásticos contendo cocaína, com peso líquido de 43,56g; e 50 (cinquenta) embalagens plásticas com material contendo a substância tetrahydrocannabinol, droga popularmente conhecida

como maconha, com peso líquido de 86,72g, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09), e laudo de constatação (fls. 11/14), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Foram juntados aos autos: Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Termos de Depoimento e Interrogatório (fls. 03/05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/08), Auto de Exibição e Apreensão (fl. 09), Laudo de Constatação (fls. 11/14), Pesquisa Processual (fls. 42 e 84), Certidão de Distribuições Criminais (fl. 45), Certidão de Distribuições Infracionais (fl. 46) e Laudo de Exame Químico-Toxicológico (fls. 113/116).

Oferecida a denúncia (fls. 79/82), o réu foi notificado e citado (fl. 146) e apresentou defesa preliminar (fls. 133/136), após o que a inicial foi recebida (fls. 147/149, item "2").

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e o réu interrogado ao final (fls. 173/174).

Após a apresentação de alegações finais pelas partes (fls. 177/183 e 187/202), foi proferida sentença e o réu condenado à pena privativa de liberdade 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado monetariamente, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (fls. 203/213).

Posteriormente, em sede de apelação, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar o aumento da pena-base em razão da quantidade e natureza do entorpecente, uma vez que tal fundamento foi usado para excluir a aplicação do benefício do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, mantida, no mais, a sentença como proferida (v. Acórdão de fls. 319/330).

Houve interposição de recurso especial (fls. 352/360), porém, não foi admitido (r. Despacho de fls. 396/398). Interposto agravo (fls. 400/404), os autos foram remetidos ao C. Superior Tribunal de Justiça para apreciação (fl. 414).

Sobreveio, contudo, julgamento do Habeas Corpus nº 653.461/SP, oportunidade em que o Exmo. Min. Relator, João Otávio de Noronha, embora não tenha conhecido do writ, concedeu ordem de ofício para "reconhecer o direito do paciente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006", indicando que deveria ser "adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada" e determinando que este Juízo de primeiro grau "refaça a dosimetria da pena de acordo com as premissas indicadas, analisando também, com a devida motivação, o regime inicial adequado à nova pena fixada e a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos" (r. Decisão de fls. 420/424).

Juntada a comunicação do teor do julgado (fls. 418/424), os autos vieram conclusos. É o relatório.

Em estrito cumprimento ao que decidido, refaço a dosimetria da pena.

Na primeira fase, considerando o que prevê o artigo 59 do Código Penal, e, em especial, o artigo 42 da Lei nº 11.343/06, percebo que chama a atenção a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cento e sessenta e nove porções de maconha e cocaína, maior parte desta, entorpecente de alto poder viciante e elevado custo), contudo, tendo em conta a tese fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema 712 de Repercussão Geral ("As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena."), e, mais recentemente, a compreensão estabelecida pela Terceira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.887.511/SP, ignoro tais circunstâncias nesta etapa e, ausentes outras circunstâncias judiciais que mereçam valoração, fixo a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, tem-se que restou apurado ostentar o réu antecedente infracional por ato análogo a tráfico, o que indicaria, em princípio, reiteração e dedicação a atividade criminosa, aliás, de mesma natureza, afastando o benefício do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. No entanto, a certidão de fl. 46 indica o ano de 2013 e os fatos tratados nestes autos são de 2020, portanto, considerando os

critérios definidos no EREsp 1.916.596/SP, embora satisfeita a exigência de excepcional gravidade do ato pretérito (análogo a tráfico, ilícito idêntico ao aqui tratado), não está a de contemporaneidade.

Por outro lado, ainda que, respeitado e adotado o referido entendimento, o réu faça jus à minorante especial, a diminuição, para o caso dos autos, deve ser a mínima prevista, qual seja, 1/6 (um sexto). Isso em razão da quantidade e a natureza da droga, que, mesmo não sendo suficientes, sozinhas, para afastar o benefício, podem ser isoladamente consideradas para sua modulação, consoante ressalva ao RESp nº

1.887.511/SP assentada no AgRg no HC nº 685.184/SP.

Destarte, diminuo a pena em 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, obtendo a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, definitiva, eis que ausentes outras causas que permitam sua alteração.

Adotando o mesmo critério, fixo a pena pecuniária em 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, incidente correção monetária.

Diante do quantum da pena, inviável a concessão de qualquer benefício (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Isto posto, e pelo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal e o faço para CONDENAR o réu CARLOS EDUARDO COSTA RODRIGUES DE MORAIS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, atualizado monetariamente, como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

O réu iniciará o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado.

Se não é possível a imposição de regime inicial obrigatório por violar o princípio da individualização da pena, também não é possível, pela mesma razão, a exclusão de um regime. Com base nesse entendimento, a propósito, o E. Supremo Tribunal Federal cassou o v. Acórdão proferido pela Sexta Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no HC nº 596.603/SP no tocante à, entre outras, determinação de que não se impusesse regime inicial fechado aos condenados por tráfico privilegiado (RE 1.344.374/SP, j. em 01.12.2021).

Assim, não havendo qualquer obstáculo para tanto, considerando aqui o antecedente infracional do réu por idêntica conduta, e, ainda mais, a gravidade concreta do crime, porquanto, em plena pandemia, encontrava-se em conhecido ponto de tráfico com quase cento e setenta porções de maconha e cocaína, maioria desta, droga de alto poder viciante e elevado custo, além de razoável quantia em dinheiro proveniente do que já havia vendido, de rigor a imposição do regime inicial mais gravoso mesmo que reconhecido o tráfico privilegiado, em consonância com o que decidido no AgRg no AREsp 1811417/SP (Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27.04.2021, DJe em 03.05.2021) e observados os enunciados das Súmula 440 da Superior Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. Fixado o regime inicial na forma do artigo 33 do Código Penal, passo à análise do tempo de prisão cautelar do réu, nos termos da Lei n. 12.736/12, que deu nova redação ao artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, para fins de detração, neste processo, e adequação do regime, como exigência constitucional da correta individualização da pena. O réu permanece preso cautelarmente desde 17 de junho de 2020 (fls. 01/02), e, considerando o montante da pena aplicada, observo que ele cumpriu duas vezes 16% (dezesseis por cento) durante o curso do processo, motivo pelo qual faz jus à adequação do regime, nos moldes do artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, passando então o regime a ser o aberto. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA COM URGÊNCIA.

A quantia apreendida, proveniente do tráfico, deverá ter a destinação prevista no artigo 63 da Lei nº 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I. e C..

Sorocaba, 1º de fevereiro de 2022.

MARGARETE PELLIZARI

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA